

Informativa sull'adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR)

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 5 settembre 2024, n. 129 ("Decreto MiCAR"), che ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR), si comunica quanto segue.

Ai sensi dell'art. 45 del Decreto MiCAR, i soggetti iscritti nella sezione speciale dei cd. Virtual Asset Service Providers (VASP) dell'elenco tenuto dall'OAM – tra cui Tinaba – sono autorizzati a continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e portafogli digitali **fino all'ottenimento dell'autorizzazione MiCAR o alla cessazione dell'operatività**.

In tale contesto:

1. **Tinaba ha avviato il processo di adeguamento** al Regolamento MiCAR e presenterà, entro il termine previsto del 30 giugno 2025, la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) 2023/1114.
2. **Fino al rilascio dell'autorizzazione o all'eventuale cessazione dell'attività** (in caso di diniego da parte dell'autorità competente), i servizi attualmente offerti da Tinaba:
 - continueranno a essere regolati dalla normativa nazionale vigente applicabile ai VASP (art. 17-bis del D.Lgs. 231/2007), garantendo sostanziale continuità operativa;
 - non rientrano ancora nel perimetro applicativo del Regolamento MiCAR.
3. Tinaba ha predisposto un **piano di adeguamento normativo** volto a garantire la piena conformità al nuovo quadro regolatorio europeo, a tutela della continuità, sicurezza e trasparenza dei servizi offerti. Il piano prevede:
 - l'adeguamento dei presidi organizzativi e procedurali ai requisiti MiCAR;
 - l'aggiornamento della documentazione contrattuale e informativa;
 - l'adozione di eventuali misure per la cessazione ordinata dei servizi, qualora non fosse ottenuta l'autorizzazione.

La presente informativa è pubblicata in ottemperanza agli obblighi di trasparenza. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare Tinaba attraverso i consueti canali di assistenza.